



R.G. 748/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Specializzata in materie d'Impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Alessandra Aragno	Consigliere rel.
dr. Manuela Cortelloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **748/2022** promossa in grado d'appello

DA

Pt_1 (C.F. **P.IVA_1**), elettivamente domiciliata in VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MARCINKIEWICZ ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANZINI MARCO (**C.F._1**), VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 MILANO; [...] **CP_1** . **CP_2** (**C.F._2**), VIA CONSERVATORIO, 17 - MILANO;

Parte_2 (C.F. **P.IVA_2**), elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 - MILANO, presso lo studio dell'avv. MARCINKIEWICZ ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANZINI MARCO (**C.F._1**), VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 MILANO; **Controparte_1** **CP_2** (**C.F._2**), VIA CONSERVATORIO, 17 - MILANO;

Parte_3 (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MARCINKIEWICZ ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANZINI MARCO (*C.F._1*), VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 MILANO; *Controparte_1* *CP_2* (*C.F._2*), VIA CONSERVATORIO, 17 - MILANO;

CP_3 (C.F. *P.IVA_3* , elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MARCINKIEWICZ ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANZINI MARCO (*C.F._1*), VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 MILANO; *Parte_4* (*C.F._2*), VIA CONSERVATORIO, 17 - MILANO;

Parte_5 (C.F. *C.F._4*), elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MARCINKIEWICZ ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANZINI MARCO (*C.F._1*) VIA CONSERVATORIO, 17 - 20122 MILANO; *Controparte_1* *CP_2* (*C.F._2*) VIA CONSERVATORIO, 17 - MILANO;

APPELLANTI

CONTRO

Controparte_4 (C.F. *P.IVA_4*), elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 – MILANO, presso lo studio dell'avv. PRESTI GAETANO MARIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

sulle seguenti conclusioni:

Nell'interesse di *Parte_2* *Parte_6* , *CP_3* , *Parte_5*
Pt_1

“In riforma della sentenza n. 804/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nei processi riuniti n. 50629/2018 e 57247/2018 R.G., datata 13 gennaio 2022, pubblicata il 31 gennaio 2022, notificata il 3 febbraio 2022, previe le declaratorie di legge e del caso, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e istanza, accogliersi l'appello proposto dai soci di minoranza e, per l'effetto:

in principalità: accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o pronunciarsi l'annullamento della deliberazione in data 20 luglio 2018, con la quale l'assemblea di Espansione srl ha aumentato il capitale sociale da € 400.000 a € 800.000, con ogni conseguente statuizione.

Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifiusi.

Con riferimento alle conclusioni avversarie: rigettarsi tutte le domande ed eccezioni avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto.

Mezzi istruttori: previa - occorrendo - revoca in parte qua dell'ordinanza 20 marzo 2020, con la quale il GI in primo grado ha ritenuto inammissibili i mezzi di prova attorei, ammettersi i seguenti articoli di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_4

1) vero che Testimone_1 nel corso dell'assemblea di Controparte_4 del 24 luglio 2018, affermò che la società aveva deciso di partecipare alla ricapitalizzazione Organizzazione_1 ;

2) vero che Testimone_1 disse anche che lo scopo della partecipazione al capitale di [...] Organizzazione_1 o di consentire a quest'ultima di procedere all'acquisto della Org_2

3) vero che, sempre nella medesima occasione, Testimone_1 disse che l'operazione di acquisto delle quote di Organizzazione_1 era pure finalizzata alla creazione di una sinergia editoriale;

4) vero che, prima dell'assemblea straordinaria di cui al capitolo 1, Testimone_1 era stato richiesto di promuovere l'acquisto delle partecipazioni in Organizzazione_1 dai soci Controparte_5 Org_3 , nella persona di Controparte_6 Controparte_7

5) vero che nel mese di luglio 2018, Persona_1 che in quel momento rivestiva la carica di liquidatore di Organizzazione_1 t. Persona_2 professionista del socio di Organizzazione_4 , se il suo cliente fosse disponibile a rinunciare al diritto di opzione che capitale sociale di Org_2

6) vero che Persona_1 disse al dott. Persona_2 che, qualora Org_2 non fosse stata partecipata integralmente da Organizzazione_1 , la prima non avrebbe potuto ottenere i contributi pubblici per l'editoria

7) vero che, nella medesima occasione, Persona_1 disse al dott. Persona_2 che Org_4 [...] avrebbe potuto entrare nel capitale di Organizzazione_1 in sostituzione di Org_2 [...]

8) vero che il professionista del socio Organizzazione_4 declinò l'invito e motivò la posizione assunta sul rilievo che la proposta appariva anti e

9) vero che nell'estate del 2019 Persona_1 disse al dott. Persona_2 che l'operazione proposta l'anno prima aveva sortito esito negativo e che Org_2 sarebbe stata messa nuovamente in liquidazione;

10) vero che, nella medesima occasione di cui al capitolo che precede, **Persona_1** disse al dott. **Persona_2** che **Organizzazione_1** stava valutand
Org_2 scissione;

11) vero che **Persona_1** disse anche che la scissione ipotizzata avrebbe consentito a **Org_2** di allocare l'im
na società beneficiaria di nuova costituzione, con possibilit to
di nuovi soci, mentre l'attività operativa - a suo dire foriera di perdite di gestione - sarebbe rimasta in capo
alla scissa.

Testi:

- dott. **Persona_2** con studio in **Pt_2** in via Cadorna n. 1;

- dott. **Persona_1** residente in Capiago Intimiano (CO), in via Legnano n. 4.

Ordinarsi a **Organizzazione_1**, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del libro dei soci alla data del
24 luglio 2 rdinaria), nonché il mastro della contabilità attestante i
versamenti eseguiti dai soci in pagamento delle azioni emesse a quella data.”

Conclusioni Espansive:

“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis e previe tutte le providenze e declaratorie del caso,
nel merito

- rigettare integralmente l'appello promosso da **Parte_2**, **Parte_6** **CP_3**
Parte_5 **Parte_1** avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 804/2022 e, per l'effetto,
nza impugnata;

via istruttoria

- *rigettare tutte le richieste formulate da* **Parte_2**, **Parte_6** **CP_3** **Parte_5** **Parte_1**

- *con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre accessori nei termini di legge.*

Con ogni più ampia riserva e respinto il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni di controparte.”

SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE

1. **Parte_2** **Parte_3** **CP_3** e **Parte_5** soci della **Controparte_4** costituita per l'esercizio di attività editoriali e di diffusione di programmi radio-televisivi, avevano proposto, avanti al Tribunale di Milano, impugnazione avverso alla delibera con cui l'assemblea della società del 20 luglio 2018 aveva approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ed aveva disposto un aumento di capitale, da euro 400.000,00 ad euro 800.000,00.

Per quanto concerne questa seconda parte della delibera, parte attrice allegava che l'aumento di capitale era stato deliberato non per sopperire ad esigenze finanziarie della società, ma per perseguire un interesse extrasociale dei soci di maggioranza e consentire all'amministratore unico di finanziare una cooperativa terza, di cui la società non era socia.

L'aumento era avvenuto “a pagamento e alla pari”, al dichiarato “scopo di consentire alla [...] **Parte_7** di sottoscrivere e liberare azioni ordinarie ed uno strumento finanziario partecipativo della “ **Parte_8** ” (...) che, a sua volta, sottoscriverà e libererà l'aumento del capitale della **Parte_9** ” (...) *previa copertura delle perdite; entrambe le suddette Società, anche a fronte di quanto sopra, revocheranno il loro stato di liquidazione; il tutto è finalizzato allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel mondo dell'editoria in genere, massimizzando le possibili sinergie future tra i diversi settori dell'editoria”.*

L'operazione, proseguiva parte attrice, era stata inoltre tenuta celata ai soci di minoranza, che ne vennero a conoscenza solo in occasione dell'assemblea tenutasi la mattina del 20 luglio 2018 per l'approvazione del bilancio.

2. La società confutava ogni affermazione, rilevando che, invece, l'aumento di capitale rispondeva a precisi interessi della società volti a sostenere la situazione patrimoniale della partecipata **Org_2** anche attraverso l'adozione di un assetto proprietario idoneo a

garantirle nel futuro l'accesso ai contributi ministeriali riservati, a partire dall'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e periodici a capitale interamente posseduto da Org_1

3. Il Tribunale evidenziava, per quanto attiene alla impugnazione della delibera di approvazione bilancio, che la società aveva, in data 9 luglio 2020, assunto nuova delibera commendando le uniche due censure mosse dagli attori che potevano ritenersi fondate e respingeva tutte le altre censure avanzate.

Relativamente alla delibera di aumento del capitale, il Tribunale rilevava che la stessa rispondeva a uno specifico interesse sociale perseguito dalla società, volto allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel mondo dell'editoria, e non ravvisava alcuna situazione di abuso.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_2 Pt_3 [...] CP_3 e Parte_5 chiedendone la riforma, relativamente ai capi riguardanti la sola delibera di aumento di capitale.

5. Si è costituita la società Controparte_4 che ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziandone la totale infondatezza.

6. Precisate le conclusioni definitive e concessi i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica, la Corte tratteneva la causa a decisione.

7. Parte appellante, senza procedere ad una suddivisione per motivi di appello, esprime le seguenti doglianze al percorso motivazionale del Tribunale.

7.1 Contesta, innanzi tutto, l'affermazione del Giudice di 1° grado secondo la quale *“la ravvisabilità dell'interesse sociale all'adozione delle delibera esclude, quindi, in radice la configurabilità dell'abuso di potere dei soci di maggioranza, fermo restando che, in ogni caso, il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale della maggioranza, reputata dall'ordinamento migliore interprete dell'interesse sociale in considerazione dell'entità maggiore del rischio che corre nell'esercizio dell'attività imprenditoriale comune, deve arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l'esame di aspetti all'evidenza sintomatici della violazione della buona fede senza spingersi a complesse e retrospettive valutazioni di merito in ordine all'opportunità delle scelte di gestione e programma dell'attività comune sottese alla delibera adottata”*.

7.1.1. Il Tribunale, infatti, ha ommesso di considerare che il sindacato sull'operato degli amministratori, ovvero sulle scelte imprenditoriali assunte dalla maggioranza, è sempre consentito, allorché ricorrano profili di grave negligenza o imperizia nell'analisi dei rischi

connessi con l'operazione compiuta. Circostanza, quest'ultima, prosegue parte appellante, certamente ravvisabile nel caso in esame come si evince, d'altronde, dall'esito della suddetta operazione.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto verificare in concreto se la complessa operazione censurata da soci di minoranza si profilava come vantaggiosa o meno per la società.

7.2 Errata è anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale *“La complessa operazione di finanziamento sottesa alla deliberazione di aumento di capitale era, quindi, chiaramente concepita in funzione dell'evidente interesse della società alla ripresa dell'attività della partecipata Org_2 e la circostanza è sufficiente ad escludere la stessa configurabilità dell'abuso della maggioranza senza che rilevi in alcun modo l'esito negativo dell'operazione, constatato ex post, corrispondente alla realizzazione del normale rischio di impresa che si è, peraltro, risolto in pregiudizio economico solo per i soci che hanno partecipato alla ricapitalizzazione”*.

7.2.1. Rileva parte appellante che l'operazione non oculata ha danneggiato anche i soci di minoranza che hanno patito una diluizione della loro quota di partecipazione al capitale, oltre a una perdita di valore del patrimonio della società.

7.2.2. Inoltre, tutta l'operazione (aumento di capitale e successiva erogazione di risorse alla Org_1) è stata realizzata in contrasto con gli ordinari canoni di diligenza, prudenza e perizia.

I profili di negligenza sono resi manifesti dal fatto che i supposti vantaggi si sarebbero prodotti solo per effetto dell'acquisto, da parte della Cooperativa, della totalità delle quote di Org_1 : invece CP_4 procedette all'acquisto delle partecipazioni (e degli SFP postergati) della Cooperativa senza preliminarmente ottenere che tutti i soci di Org_1 rinunciassero all'opzione sulla sottoscrizione delle quote della società.

7.3. La finalità extrasociale della delibera di aumento, poi, *“è resa palese dalla concatenazione di numerosi elementi indiziari di segno univoco”*.

7.3.1. Ed invero, rileva parte appellante, l'oggetto sociale di CP_4 non ricomprende il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative, mentre lo statuto della Cooperativa (articolo 5, comma 3) stabilisce che *“Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci ordinari le persone giuridiche (...) nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative”*. Inoltre, lo statuto della Cooperativa (articolo 7, comma 1, lettera d) statuisce che *“chi intende essere ammesso come socio”* deve indicare *“l'ammontare delle azioni che propone di*

sottoscrivere, il cui valore complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00”, mentre CP_4 ha versato euro 200.00,00, oltre agli Org.

7.3.2 Secondo parte appellante, inoltre, la delibera di aumento del capitale sociale si concretizza in un atto di gestione (decisione di finanziare una società terza), “compiuto dall'organo assembleare in violazione dei principi che attribuiscono il potere amministrativo al solo organo gestorio e in esecuzione di un accordo tra i soci per fini extrasociali”.

8. Evidenziato il pregiudizio subito dai soci di minoranza e richiamato quanto avvenuto successivamente alla delibera di aumento di capitale (il bilancio della Org_1 al 31.12.18 aveva evidenziato la presenza di rilevanti perdite risalenti agli esercizi precedenti, di talché Org_1 procedeva all'annullamento di tutte le azioni ordinarie e privilegiate di cui si componeva il suo capitale, emetteva nuove azioni ed CP_4 non esercitava il diritto di opzione), parte appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza sul punto e la pronuncia di annullamento della delibera di aumento del capitale, reiterando le istanze istruttorie (capitoli di prova e ordine esibizione) già proposti in 1° grado.

9. La società appellata rileva che, come già acclarato dal Tribunale, l'operazione aveva l'obiettivo di salvare la partecipata Parte_9, con la quale CP_4 condivideva parte degli spazi redazionali, attraverso un'immissione di risorse (con l'aumento di capitale nella Cooperativa, che ne controllava già la maggioranza) finalizzata a consentire la revoca dello stato di liquidazione di Org_1, la ripresa della sua attività e il conseguimento di un assetto proprietario idoneo a garantirle l'accesso ai fondamentali contributi ministeriali del settore.

Ai sensi del D.P.C.M. 28 luglio 2017, infatti, a far data dal 2021 avrebbero potuto beneficiare del contributo governativo per l'emittenza radiofonica e televisiva locale soltanto le cooperative giornalistiche e le società editrici il cui capitale fosse interamente detenuto dalle prime.

Decisione della Corte

10. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che l'iter motivazionale percorso dal Tribunale sia corretto, esaustivo e rispettoso dei principi espressi dalla giurisprudenza in

punto abuso della maggioranza e impugnazione, a tale titolo, delle delibere di aumento del capitale.

10.1 Si può, in linea generale, affermare che ricorre una fattispecie di abuso ogniqualvolta una delibera assembleare, seppur apparentemente valida, perché adottata nel rispetto formale della legge e dello statuto, non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società: o perché tesa al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse proprio, antitetico con quello sociale, oppure perché espressione di un'attività fraudolenta dei soci di maggioranza preordinata a ledere i diritti dei soci di minoranza.

Nella individuazione delle ipotesi di abuso, assume pertanto una precipua importanza l'analisi del concetto di "interesse sociale", che, in conformità a quanto espresso dalla giurisprudenza, deve essere individuato nell'insieme degli interessi comuni dei soci, in quanto parti del contratto di società.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27387/2005, ha espresso, sulla materia in esame, dei principi che hanno informato la giurisprudenza successiva.

In particolare la Corte ha specificato, innanzi tutto, che l'abuso si sostanzia in una violazione dei canoni della buona fede e della correttezza e ha sottolineato che *"il canone di buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al temperamento degli opposti interessi i quali, nel dinamismo proprio dell'ordinamento societario, sono destinati a trovare adeguata composizione nell'ambito del procedimento deliberativo"*, nonché che, ai fini della configurazione dell'abuso di potere della maggioranza, è necessaria *"la dimostrazione di un esercizio "fraudolento" ovvero "ingiustificato" del potere di voto, l'abuso non potendo consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, ma dovendo concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante"*.

In particolare la Cassazione, con la sentenza n. 9353/2003, ha stabilito che la delibera sociale di aumento di capitale è viziata ogniqualvolta appaia emulativa, ossia adottata a esclusivo beneficio del socio di maggioranza in danno di quello di minoranza.

La prova del fatto che la delibera impugnata sia volta al perseguimento di fini extra sociali deve essere fornita da colui che invoca il vizio: tale prova può essere data attraverso la

prospettazione di elementi indiziari e può essere desunta anche da elementi successivi che dimostrino l'abusività dell'azione della maggioranza.

10.1.1. Ciò premesso, si rileva che parte appellante si lamenta non della decisione di procedere all'aumento di capitale, ma delle modalità con le quali detto aumento è stato deliberato.

Infatti, afferma parte appellante che con la delibera in esame **CP_4** rinunciò all'opzione relativa alla ricapitalizzazione della partecipata Editoriale, in modo da consentire alla Cooperativa di acquisirne il controllo.

La società ha spiegato il motivo sotteso alla delibera, così come chiarito dal Tribunale.

Sul punto, infatti, osserva il primo giudice: “.. la delibera tendeva a realizzare l'interesse sociale alla ripresa della piena attività ed al salvataggio della società partecipata **Org_2** che era stata posta in liquidazione ed iscritta a bilancio al valore simbolico di € 1, con un investimento attuato indirettamente, attraverso l'aumento di capitale nella **Organizzazione_1**, che ne era già socia di maggioranza, finalizzato ad assicurarle la possibilità di godere anche in futuro del contributo governativo riconosciuto, a partire dal 2021, alle società editrici di quotidiani e periodici solo se integralmente partecipate da una società cooperativa”, chiarendo, inoltre, sempre sulla scorta, ovviamente, di quanto chiarito dalla società, “... La ripresa dell'attività della **Org_2** avrebbe, poi, consentito alla società convenuta non solo il recupero di valore e redditività della partecipazione che diveniva indiretta all'esito dell'operazione ma anche la migliore tutela del suo patrimonio immobiliare, costituito dalla porzione dell'edificio di prestigio in cui esercita l'attività di impresa adiacente alla porzione di proprietà di **Org_2** [...] scongiurando il rischio dell'impatto negativo della materiale separazione fra le due porzioni, utilizzate promiscuamente, conseguente alla vendita in sede di liquidazione della parte di proprietà di **Org_2** [...] e pertanto concludendo che “La complessa operazione di finanziamento sottesa alla deliberazione di aumento di capitale era, quindi, chiaramente concepita in funzione dell'evidente interesse della società alla ripresa dell'attività della partecipata **Org_2**”.

Si tratta di motivazione che appalesa la presenza di uno specifico interesse sociale, che ha accompagnato la delibera finalizzato alla massimizzazione, anche in una prospettiva futura, del profitto sociale.

Gli appellanti non hanno contestato i dati di fatto esposti dalla società (la condivisione degli spazi tra **Organizzazione_6** e la necessità, per potere godere dei contributi governativi, che **Org_1** fosse integralmente partecipata da una società cooperativa), ma

hanno comunque evidenziato alcuni aspetti dai quali si dovrebbe arguire che, al di là del perseguimento (apparente) di interessi sociali, la delibera era comunque puramente emulativa.

10.1.2. Gli indici di abuso indicati dagli appellanti non paiono dotati di carattere univoco quanto alla dimostrazione di una finalità della delibera di aumento del capitale esclusivamente nel senso della diluizione della partecipazione di minoranza ovvero nel senso di vantaggio ingiustificato per i soci di maggioranza in danno degli altri.

Ed invero, analizzando le singole doglianze proposte, si osserva quanto segue.

10.1.3. Il carattere "*alla pari*" (e, cioè, senza il cosiddetto sovrapprezzo) dell'aumento non presenta alcun carattere abusivo, laddove il relativo diritto d'opzione sia riservato - come nel caso di specie - a tutti i soci.

10.1.4. La circostanza che CP_4 abbia versato alla Cooperativa, a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle quote, una somma superiore al limite massimo consentito dallo statuto della cooperativa è aspetto che nulla ha a che fare con il concetto di abuso, come sopra delineato.

Inoltre, come sottolineato dalla società, la violazione lamentata, comunque, non sussiste, poiché il limite statutario invocato (conforme a quanto disposto dall'art. 2525, comma 2, c.c. è un limite che non si applica ai soci persone giuridiche e ai soci finanziatori (art. 2525, comma 4: *"I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione"*).

10.1.5. L'affermazione secondo la quale la delibera non rispetta l'oggetto sociale è errata, perché, invece, l'art. 11 dello Statuto di Espansione consente alla società di compiere le operazioni di natura finanziaria ritenuti utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la partecipazione o interessenza in altre società (e non vi è motivo per escludere da questo lato concetto le cooperative) o consorzi.

10.1.6 La tesi secondo la quale l'operazione di aumento di capitale ha prodotto l'effetto di ridurre sensibilmente la quota di partecipazione al capitale sociale dei soci di minoranza potrebbe avere una sua valenza nella sola ipotesi in cui fosse stata esclusa la facoltà di opzione ai soci di minoranza, ovvero questi avessero dimostrato di non potere, per motivi

economici o altro, partecipare all'aumento (e di tale circostanza la maggioranza abbia inteso approfittare).

Non essendo stata provata la sussistenza né dell'uno né dell'altro aspetto, quanto evidenziato non pare suscettibile di essere qualificato come sintomo di abuso, bensì soltanto come il risultato del mancato esercizio del diritto di opzione.

11. Parte appellante evidenzia poi ulteriori aspetti critici attinenti al merito della delibera, rilevando che il disposto aumento ben può esse equiparato ad un atto gestorio: afferma pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la scelta effettuata dall'assemblea anche sotto l'angolo visuale della *“negligenza o imperizia nell'analisi dei rischi connessi con la profilata operazione”*.

Il sindacato dell'autorità giudiziaria non deve riguardare l'opportunità delle scelte effettuate o vagliare l'esercizio del potere discrezionale della maggioranza - che, come ricordato dal Tribunale, viene considerata dall'ordinamento migliore interprete dell'interesse sociale in considerazione dell'entità maggiore del rischio che grava su di lei nell'esercizio dell'attività imprenditoriale - ma la valutazione dell'interprete può estendersi a sindacare l'eventuale manifesta avventatezza e/o imprudenza dell'operazione finanziaria realizzata.

La valutazione, è ovvio, deve essere effettuata *ex ante*: risultano pertanto privi di valore i rilievi riguardanti l'esito (negativo) della operazione commerciale tutte le volte in cui tali rilievi non investano circostanze note o che avrebbero dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza e che, negligenzemente, non sono state considerate al momento dell'assunzione della delibera.

Parte appellante si è limitata a genericamente contestare profili di grave negligenza, senza però mai chiarire nell'esame di quale aspetto della vicenda la società non abbia utilizzato una idonea diligenza nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e invece abbia tenuto una condotta manifestamente avventata.

Nemmeno parte appellante ha mai allegato che l'interesse sociale invocato a sostegno della delibera fosse sproporzionato e incoerente con il mezzo prescelto per il suo soddisfacimento.

L'unica circostanza concreta richiamata dall'appellante concerne il fatto che “ **CP_4** procedette all'acquisto delle partecipazioni (e degli **Org** postergati) della **Org_1** senza preliminarmente

pretendere ed ottenere che tutti i soci di Org_2 rinunziassero all'opzione sulla sottoscrizione delle quote della società (la condizione necessaria perché la Cooperativa potesse accedere ad una serie di benefici era la partecipazione diretta e integrale al capitale sociale di Org_2 ”.

Si tratta, però, di aspetto non sintomatico di grave negligenza, poiché l'obiettivo della partecipazione integrale del capitale di Org_1 da parte della cooperativa si sarebbe dovuto raggiungere entro il 2021, e non al tempo della delibera.

12. Dalla narrazione di parte appellante, poi, pare di potere desumere che la stessa si lamenti altresì del fatto di non essere stata previamente informata della finalità della delibera.

Ritiene la Corte che anche sotto quest'aspetto non sia ravvisabile alcun comportamento contrario ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede, essendo la comunicazione della proposta di aumento del capitale sociale del tutto sufficiente ad informare i soci dell'oggetto dell'assemblea, non essendo richiesto che l'ordine del giorno contenga specifiche informazioni circa le ragioni delle proposte ivi inserite, ma essendo sufficiente che la convocazione individui univocamente gli argomenti destinati ad essere discussi in assemblea, fornendo un elenco preciso delle materie da trattare, come del resto richiesto espressamente dall'art. 2366, 1° comma, c.c. in tema di s.p.a.

13. Concludendo, nessun elemento o fatto richiamato dagli appellanti è idoneo ad assurgere ad aspetto sintomatico della presenza di un abuso della maggioranza.

La delibera assunta è ampiamente motivata dalla volontà di raggiungere, nell'immediato e nel più lungo periodo, un determinato obiettivo ed è certamente conforme all'interesse sociale, che è quello di operare in un'ottica di espansione commerciale.

L'esito della operazione commerciale non deve essere esaminato poiché, con i limiti sopra evidenziati, le scelte gestionali (in senso lato) dell'assemblea non sono sindacabili e parte appellante non ha dimostrato che i richiamati limiti siano stati travalicati nel caso in esame.

14. L'appello deve pertanto essere respinto.

Le spese del grado, liquidate, tenendo conto della natura della causa e dell'impegno defensionale profuso, secondo il criterio delle cause di valore indeterminabile, complessità media, delle tariffe forensi vigenti e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltesi, sono poste a carico di parte appellante.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso alla sentenza n. 804/2022, emessa dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2022, così provvede:

- rigetta l'appello proposto;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 8.470,00, oltre spese forfettarie (15%), iva e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.10.23

Il Consigliere estensore

Alessandra Aragno

Il Presidente

Domenico Bonaretti